网络首发时间：2026-04-09 18:00:44　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/45.1262.D.20260408.1115.006

第 41 卷第 2 期
2026 年 4 月

广西政法管理干部学院学报
JOURNAL OF GUANGXI ADMINISTRATIVE
CADRE INSTITUTE OF POLITICS AND LAW

Vol.41 No.2
Apr.2026

论生成式人工智能数据侵权责任构成要件

肖攀诚

（湖南师范大学　法学院，湖南　长沙　410081）

[摘　要]生成式人工智能应用过程中的数据侵权行为层出不穷，但现行侵权构成要件直接适用于数据侵权责任认定理论张力不足。应当结合生；成式人工智能侵权表征对侵权构成要件进行教义学再塑。在主体判断上需对大模型产业链上的多元主体进行类型化划分，提高侵权主体判定效率和准度。在侵权行为上应根据侵权主体类别区分直接侵权与间接侵权行为。在侵权损害后果与责任承担方面，应将大模型侵权损害后果的表现形式界分为大规模微型损害后果和单一个体损害后果，配置差异化的侵权责任形态和责任承担方式。在因果关系与归责原则方面，应以客观归责理论作为侵权因果关系认定的理论基础，以过错推定责任作为大模型数据侵权责任归属准据。

[关键词]生成式人工智能；侵权主体；侵权行为；侵权损害；侵权责任

[中图分类号]D923.8；TP18　　[文献标识码]A　　[文章编号]1008-8628（2026）02-0113-16

DOI：10.20276/j.cnki.CN45-1262/D.2026.0212

一、问题的提出

新兴科技的迭代式发展在赋能产业结构升级换代、驱动全社会整体生产力跃升的同时，往往伴随着新的社会治理风险与制度适配难题。深度合成技术①作为生成式人工智能的底层技术架构，在应用过程中存在非先验性侵权现象与风险，其所衍生的数据侵权行为给侵权责任认定与现行侵权责任理论体系带来挑战与冲击。基于此，理论层面存在多维度的主张与观点。一方面，国外有学者认为，应当厘清传统侵权法原则（侧重于风险评估）与欧盟人工智能立法发展之间的关系，充分利用现有的侵权法律法规以理解欧盟人工智能法案提案中基于风险评估的方法和不断发展的责任制度[1]。对于人工智能等新兴技术带来的问责缺口问题，可借鉴罗马法中的多层次责任框架体系，适用多种法律救济并存模式，以适应平台方和用户之间的利益冲突[2]。另一方面，

[收稿日期]2025-11-20

[基金项目]国家社会科学基金重大项目“涉外腐败的治理体系与治理能力建设研究”（项目编号：24&ZD137）；湖南省研究生科研创新项目“涉外腐败资产善意取得问题研究”（项目编号：CX20250829）阶段性研究成果。

[作者简介]肖攀诚（1998—），男，湖南株洲人，湖南师范大学法学院博士研究生，研究方向：民商法。

①《互联网信息服务深度合成管理规定》第二十三条规定：“深度合成技术，是指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。”

国内学界则侧重对侵权责任构成要件进行分析。例如，在侵权责任主体识别上，应当以风险分级分类思维为基础，以三类主体架构为判断框架，区分不同人工智能产品与服务的责任类型[3]。在侵权过错认定上，应当适用注意义务进路，明晰人工智能应用不同阶段的注意义务内容来源，并充分考量侵权预防成本与行为要素[4]。亦有学者以既有侵权责任理论中的一般侵权责任理论和“通知—删除”规则作为理论分析路径[5]，主张通知规则可以直接适用于生成式人工智能侵权，并对服务提供者接收通知后的义务边界进行合理缩限[6]。值得注意的是，2025年新修订的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条规定新增了规制涉数据不正当竞争行为的专门条款。该条款明确规定，经营者不得以不正当方式损害其他经营者的合法数据权益，其适用范围其适用范围旨在规制经营者（包括自然人、法人和非法人组织）之间因不正当获取或使用数据而损害市场竞争秩序的侵权行为。该条款的核心价值取向在于规制不正当竞争行为的同时，兼顾数据保护与流通[7]。而本文所讨论的生成式人工智能数据侵权行为，则主要限于服务提供者与用户、用户与用户主体之间的数据侵权行为。二者虽均可参照《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）侵权责任编的相关规定适用侵权责任，但在行为主体、行为模式与损害后果等方面存在本质区别，故企业间数据不正当竞争问题不在本文论证范围之内。此外，参考司法实践情况，根据中国裁判文书网及各地互联网法院公布的数据，自2024年以来，涉及生成式人工智能的裁判案例显著增长，且此类侵权纠纷呈现复杂化和多元化的趋势。当前，涉生成式人工智能的司法实践案例面临因侵权规则适配不足导致法律适用困难等多重挑战[8]。由此可见，生成式人工智能数据侵权责任的认定亟须在构成要件层面形成更加清晰、可操作的解释框架。

更为关键的问题在于，基于工业化社会体系背景形成的既有侵权责任理论，已难以适应数字科技内核的数据侵权行为。故有必要结合生成式人工智能应用过程中，现行侵权责任法适用上的困境，从侵权责任法功能定位的转向出发，由以矫正正义与分配正义价值取向为主的单一补偿功能适用模式，逐步过渡至兼具预防、补偿与惩罚功能的多元价值结构，以期对生成式人工智能应用中数据侵权责任的构成要件进行再审视，并对侵权责任法的规范理据进行教义学再塑。在数据侵权主体判定上，应当准确界定多元化行为主体的内涵与外延，划定不同主体的责任边界，为侵权责任归属与承担厘清主体判定层面的概念前提。在数据侵权行为方面，应当重新审视实践中数据侵权行为的类型化特征与典型化形式，简化对数据侵权行为的分类逻辑，以提升侵权行为认定的效率与规范稳定性。在数据侵权损害后果与责任承担上，一方面，应明晰不同数据侵权损害的形态与规模，作为数据侵权责任承担的实践依据和适用参考；另一方面，应以数据侵权行为的损害程度与危害后果为衡量基准，分析不同请求权基础之间的差异，综合适用多种责任承担方式，构建适应数字科技场景的多样化责任承担体系。在数据侵权因果关系与责任归属上，可引入客观归责理论作为数据侵权责任因果关系认定的理论基础，在现有侵权责任法归责原则框架内，以数据侵权行为作为责任归属的准据与参照，审慎厘定各类型数据侵权行为的责任归属与划分。本文在分析生成式人工智能数据侵权行为构成要件的基础上，探讨实践中侵权责任认定存在的路径偏差与体系混乱等问题，旨在为生成式人工智能数据侵权责任的认定与构成要件的解释适用提供新视角，为新兴技术背景下侵权责任体系的发展提供理论参考与省思。

二、生成式人工智能数据侵权多元主体判定

（一）平台方主体：服务提供者

《民法典》第一千一百九十四条至第一千一百九十七条对于网络侵权特殊责任主体统一使用“网

络服务提供者”这一概念。然而,“网络服务提供者”的类型和主体范围在理论与实践中仍存在争议。根据不同的分类标准,“网络服务提供者”在理论上通常被划分为多种类型。其中,网络连线服务商系向使用者提供网络通路并实现网络连线的从业者,其核心功能在于为用户提供接入互联网服务;网络接入服务提供者则是投资建立网络中转站、租用信道或电话线路,并提供连线服务、IP 地址分配及电子布告板等中介服务的主体;网络内容提供者是利用互联网线路,通过设立的网站向公众提供信息服务的经营者,典型应用包括新浪网、Web 网页等;在线服务提供者主要提供网络数据库、信息检索与查询服务等在线应用功能;网络平台提供者通常为互联网用户提供线上交易、线上综合服务等公共平台服务;网络应用服务提供者则是基于特定线上或线下场景,为用户提供互联网移动应用服务的主体[9]224-227。现有法律法规并未对“网络服务提供者”的内涵和外延作出详尽规定,在不同网络侵权场景中,对该概念的解释论千差万别。侵权责任中的归责原则与责任承担方式最终均需归依至特定责任主体,因此,主体界定的明确性构成侵权责任分析的逻辑前提。结合《民法典》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律法规的已有规定,厘清数据侵权行为中相关主体的范围与边界,是准确探析生成式人工智能数据侵权责任的重要环节。因此,有必要依据既有规定和概念对生成式人工智能数据侵权行为多元主体的判定作具体问题具体分析。

《民法典》中的“网络服务提供者”不应局限于单一维度或单一标准下的解释论划分,而应顺应时代与科技发展的演进趋势,赋予其与时俱进的含义和属性[10]。一方面,生产力发展推动科技进步,科技的更新迭代不断衍生出更契合技术应用特征的多样态数据侵权行为,这构成侵权责任法及其相关概念必须适应时代变迁的客观要求。另一方面,在不同科技应用场景下,“网络服务提供者”的内涵与外延亦应根据数据侵权行为类型作必要的目的论限缩,以适应特定新兴技术应用场景下的数据侵权行为样态。相关法规中关于网络服务提供者的内涵变化已有现实印证。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》中的相关修改,原征求意见稿中的“内容生产者责任”修改为“网络信息内容生产者责任”,要求生成式人工智能服务提供者履行网络信息安全义务,这实质上限缩了服务提供者可能承担的民事侵权法律责任范围,并将其合规义务聚焦于网络信息内容安全管理[11]。既有的司法实践判例也倾向将生成式人工智能服务提供者涵纳至“网络服务提供者”。在“AIGC 平台侵犯奥特曼著作权案”①中,广州互联网法院认为生成式人工智能服务提供者兼具内容生产者与平台管理者的双重身份,属于新型网络服务形态。被告公司作为直接面向终端用户提供生成式人工智能服务的主体,应当对具体应用场景下的内容承担网络服务提供者的注意义务。在重庆网信办对“开山猴 AI 写作大师”网站作出的行政处罚案例中[12],重庆九龙坡区网信办认为该网站未尽到网络服务提供者的主体责任义务,违规生成法律法规禁止的信息,对其作出相应的行政处罚。可见,司法实践更倾向于将生成式人工智能服务提供者认定为“网络服务提供者”。综上所述,生成式人工智能应用中数据侵权行为所涉及的服务提供者应当专指提供生成式人工智能应用服务的组织或个人,属于《民法典》中“网络服务提供者”的范畴。需要明确的是,在具体界定要素上,服务提供者应当具体指为生成式人工智能及其相关应用提供平台化运营的部署者,即市场经济意义上的服务提供商或服务运营者,包括向其他软件或应用提供人工智能调用接口(API)的服务平台。有学者主张将服务提供者区分为前端运营者和后端运营者[13]。但需明确,服务提供者原则上不包括单纯从事模型研发与训练的技术研发者。技术研发者通常是收集数据集并利用预训练模型进行算法开发与模型训练的主体[14]。实践中虽存在服务提供者与技术研

①参见广州互联网法院(2024)粤 0192 民初 113 号民事判决书。

发者为同一主体的情形，但当两者相分离时，应当分别依据其控制能力与行为角色独立认定侵权责任。

（二）技术方主体：技术支持者

根据《互联网信息服务深度合成管理规定》的界定，深度合成服务技术支持者，是指为深度合成服务提供技术支持的组织或个人。而《生成式人工智能服务管理暂行办法》虽明确界定了“服务提供者”，并将“通过提供可编程接口等方式提供生成式人工智能服务”的主体纳入其中，但并未对“服务提供者”和“技术支持者”作出明确区分，而是通过附加性解释将“技术支持者”涵纳于“服务提供者”的整体范畴，对两类主体作出一致性的监管规定。这一立法安排在一定程度上反映了主体归责的困境。鉴于实践业态的复杂性与侵权行为的交织性，以及规范预设与生成式人工智能技术快速迭代之间的固有冲突，当前较难以对“服务提供者”和“技术支持者”的责任边界作出精细区分，只能对关联性责任主体采取相对宽泛的界定方式。然而，仅以单一维度划分主体边界，容易导致责任范围模糊与责任配置失衡，在数据侵权责任合理分配层面亦缺乏正当性基础。生成式人工智能应用贯穿模型开发、系统部署、接口调用与用户交互等多个阶段，其全生命周期涉及多类主体协同参与，其中的侵权风险治理需要明晰不同主体的责任边界，遵循分类治理的理念导向，结合生成式人工智能的底层技术原理，合理划定不同责任主体类别。

首先，应当准确区分技术支持者与服务提供者的主体范围。现行法律法规对生成式人工智能技术支持者的判定标准较为模糊[15]。生成式人工智能服务提供者的判定核心，在于其主体作用集中体现在对生成式人工智能应用的运营服务、用户服务与内容管理等应用层面的组织或个人；而技术支持者的判定核心，则在于其直接参与技术开发、系统维护与技术调试等环节，对应用底层技术具有开发和控制能力的组织或个人。从宏观层面观察，技术支持者主要为生成式人工智能各类应用提供底层技术架构，承担模型构建与系统搭建等基础性工作，构成应用生成机制的技术源头。从微观层面分析，技术支持者提供技术服务的主要特点是将所掌握的自然科学与工程技术知识应用于科技创造的过程之中，能够在代码编写、设备接入、平台开发与系统维护等方面形成技术壁垒，体现出较强的技术控制力与专业性。

其次，应当审慎确定技术支持者的判定标准。技术支持者判定的关键标准在于其是否对生成式人工智能各类应用的底层技术具有实质性的控制能力。一是应考察其对技术开发和应用的控制能力。生成式人工智能模型的表现形式与运行方式，很大程度上取决于技术开发人员和控制维护人员的技术设计与价值取向，故技术支持者应在技术开发全流程中具备持续性的技术主导能力。二是应提升其对技术应用风险的控制力。即在其技术能力范围之内，能够对技术可能存在的侵权风险及其他风险形成合理认知和预见，并有能力将可预见的风险控制在合理可控的弹性浮动空间以内。三是应考察其对因技术故障等技术风险所导致的侵权结果的控制能力。当生成式人工智能各类应用因技术漏洞、代码错误等问题产生风险时，技术支持者应当具备及时采取必要措施、防止损失扩大的控制能力[16]。

最后，应当合理认定技术支持者的风险控制范围。技术支持者所负担的侵权风险控制义务应当具有必要的限度和范围。一方面，在当前技术发展水平下，技术支持者难以全面掌控并准确预见可能出现的技术故障和代码风险。另一方面，当前生成式人工智能等各类新兴技术仍处于初期阶段，在技术方案优化与技术标准完善等方面存在较大提升空间，需要给予技术发展成熟和方案养成预留合理的发展时间[17]。

（三）用户方主体：服务使用者

《互联网信息服务深度合成管理规定》中规定的深度合成服务使用者，是指使用深度合成服务制作、复制、发布、传播信息的组织或个人。相较于服务提供者与技术支持者，生成式人工智能应用服务使用者的主体边界和判定要素更为清晰。概括而言，生成式人工智能服务使用者，是指根据应用服务协议，直

接与服务提供者所提供的生成式人工智能应用进行交互并生产数据信息内容的终端用户。

在具体判断上，可从其所享有的功能性权利加以分析。第一，在内容制作层面，服务使用者能够依托生成式人工智能应用制作出附着强个体“符号性特征”的数据内容。例如，在合成类应用模型中，服务使用者可上传具象化的个人数据，通过应用合成带有个人特征的文本、视频等数据内容。服务使用者享有的内容生成制作权利决定了其可能成为肖像权侵权行为的责任主体。第二，在内容复制层面，服务使用者可复制或下载生成式人工智能各类应用中的内容。例如，在文本生成类应用模型中，用户可将与模型交互过程中形成的数据内容复制或下载至移动端或其他端口[18]。该种复制行为可能涉及作品再利用或传播，从而使用户成为知识产权侵权的责任主体。第三，在内容发布层面，服务使用者能够在生成式人工智能应用平台上发布基于应用所合成或生成的数据内容。如含有用户人脸、个人信息或图片等数据内容。该服务使用者权利决定了发布相关内容的用户可能实施侵害他人名誉权的侵权行为。第四，在传播信息层面，服务使用者有权将生成式人工智能应用中已有的或在使用过程中生成的数据内容在其他平台或媒介上传播。如将含有个人数据或他人数据的合成类视频、图片或生成类文本进行传播[19]。服务使用者的信息传播权利则决定了服务使用者可能成为隐私权侵权行为的责任主体。综上所述，服务使用者的判定标准应以法规规定的终端用户权利特征为主，且服务使用者在特定情形下可能成为直接数据侵权行为的责任主体。

三、生成式人工智能数据侵权行为链再审视

（一）生成式人工智能直接数据侵权行为

根据不同的划分标准，侵权行为可以划分为不同的类别。例如，一般侵权行为与特殊侵权行为①、自己责任与替代责任、作为的侵权与不作为侵权等[20]p97。鉴于人工智能等新兴技术的广泛应用与快速迭代，有必要重新审视数据侵权行为的界分标准，让法律技术进步与自然科学发展同频共振。本文认为，在已有侵权行为分类的基础上，生成式人工智能语境下的数据侵权行为，可参照一般侵权行为与特殊侵权行为的分类模式，划分为直接数据侵权行为与间接数据侵权行为。本质上，数字科技时代的数据侵权行为均可简化划分为直接数据侵权行为与间接数据侵权行为。一方面，此类划分模式有助于既有侵权责任法适应数字科技时代侵权行为的表现形式与行为特点；另一方面，此类划分模式能有效提高对数据侵权行为的认定效率，弥合法律规范自身的滞后性唯一固有缺陷，及时救济被侵权人的数据权益损害。基于此，应当对直接数据侵权行为与间接数据侵权行为作进一步的探讨与论证。

不同学者对于侵权行为的界定各异。参照部分学者的观点，生成式人工智能应用中的直接数据侵权行为可详述为——由服务提供者、技术支持者、服务使用者等数据行为主体，通过数据应用平台、数据应用工具等科技应用手段，直接实施的侵害他人数据上所附着的人身、财产等民事权益，依法应由相关数据行为主体承担数据侵权责任的行为。典型表现如：深度合成生成他人敏感信息；未经授权或未经完全授权而获取用户个人数据作为模型训练数据；不合理滥用他人数据；主动泄露他人数据；主动传播合成或生成损害他人数据权益的数据信息等各类由数据行为主体直接实施的数据侵权行为。以司法实践中的具体案例为例，在“AI 文生图著作权侵权案”中②，被告未经原告许可，擅自使用原告利用生成式人工智能进行智力投入后创作的图片，并截去原告发布在网络平台时所附的署名水印，法院据此认定被告侵害了原告对涉案图片享有的署名权和信息网络传播权。该案中，被告未经授权直接使用原告投入

①一般侵权行为又被称为直接侵权行为；特殊侵权行为又被称为间接侵权行为。

②一般侵权行为又被称为直接侵权行为；特殊侵权行为又被称为间接侵权行为。

智力创造的图片数据作品，属于不合理滥用他人数据的侵权情形之一，可认定为对生成式人工智能所生成数据的直接侵权行为，故应当承担相应的侵权责任。而在“AI 辅助绘画侵权案”①中，法院经审理认定，原告利用生成式人工智能创作的《伴心》图片体现了作者的独创性表达，但其著作权保护范围仅限于该图片呈现的平面美术作品。本案中的被告未经授权对该平面美术作品进行商业化应用构成著作权侵权行为，但被告通过实地搭建等方式将与原告作品类似的创意付诸实践的行为并不构成侵权。据此，准确认定侵权行为人对生成式人工智能生成内容的直接数据侵权行为，还应当参考其他相关部门法的构成要件与保护范围辅助判断。

结合前述理论和司法实践判例，本文认为，在直接数据侵权行为的界定要素上，应当对既有侵权行为认定理论作适当补正。第一，不刻意追求将损害作为直接数据侵权行为的认定要素。在部分情形下，直接数据侵权行为未必产生实质性的损害。例如，未经授权将他人数据作为大模型的训练数据，最终模型合成或生成的数据内容经去标识化处理无法直接识别特定个人的数据信息，此时虽难以具体认定损害形态，但该行为已将他人数据权益置于潜在高风险之中，仍可判定为直接数据侵权。因此，在特定情形下，损害在直接数据侵权行为认定中并不具备天然的优位性。有学者主张将“风险性损害”纳入损害概念并进行扩张适用[21]，但该观点的合理性有待证成。第二，不过分拘泥于直接数据侵权行为人的主观故意。预防责任下的数据侵权行为，数据侵权行为人主观或许并无故意，如被遗忘权侵权中，数据侵权行为人可能并无主观故意，被侵权人仍有权请求其采取删除数据、断开连接等措施。第三，不执着将违法性作为直接数据侵权行为的认定要素。部分情形下，数据侵权行为人事前虽已合法获取被侵权人的授权，但对合法获取的数据仍可能发生侵权风险，例如，在数据可携带权等场景中，授权范围与使用目的的偏离。第四，应当正确界分生成式人工智能数据侵权行为与其他类型的网络侵权行为。二者的关键差异在于侵权关系中是否存在生成式人工智能应用这一客观介入要素，即是否存在侵权人或被侵权人主动或被动使用生成式人工智能媒介而引发的侵权行为。若被证否，则应归入其他类型网络侵权。例如，未经许可利用他人姓名、肖像等进行商业应用或牟利的人格权侵权，或未经授权上传、传播他人作品至网络平台的知识产权侵权行为等互联网平台侵权行为[22]。此外，在生成式人工智能数据侵权行为认定过程中，若《民法典》侵权责任编与其他部门法之间存在抵牾或适用不明，应当参照《中华人民共和国立法法》有关法律位阶和适用规则的相关规定，依据一般法与特别法等基本法理确定法律适用顺序。例如，生成式人工智能数据侵权行为常与知识产权侵权行为交织，此时知识产权法作为特别法原则上应优先于《民法典》适用，并可结合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等知识产权部门法的相关理论和规定判定是否构成生成式人工智能数据侵权行为。

（二）生成式人工智能间接数据侵权行为

生成式人工智能应用过程中的间接数据侵权行为，即特殊数据侵权行为，通常是指服务提供者、技术支持者因未尽到合理注意义务，或因第三人行为、技术缺陷等因素致使被侵权人数据权益受损，而依法应承担相应数据侵权责任的情形。相较于直接数据侵权行为，间接数据侵权行为多表现为过失、技术故障等非数据侵权责任人主观意愿或直接主动造成的数据侵权，是数据侵权责任人应当对人为或非人为数据侵权行为承担被动侵权责任的情形，故间接数据侵权行为侵权责任主体的主观过错通常表现为过失。质言之，生成式人工智能语境下的间接数据侵权，多系与行为人相关联的其他行为或风险事件所致，故应当对此类间接数据侵权行为作区别化考量。行为人应当承担间接数据侵权行为的依据，首先，在

①参见江苏省常熟市人民法院（2024）苏 0581 民初 6697 号民事判决书。

于其未尽合理注意义务，在主观层面存在可归责的过失。对于服务提供者、技术支持者等责任主体的过失判断，应当采用客观过失判断标准，即不深究责任主体的主观心理状态，而以社会一般理性管理人的行为标准为衡量尺度，将责任主体假定为“一般的理性善良管理人”[20]298。其次，在行为义务层面，间接数据侵权往往体现为行为人未履行其应承担的数据安全保障义务。传统侵权责任法中的安全保障义务，通常被适用于宾馆、商场、娱乐场所等公共或经营场所的管理者未尽合理保障措施致使他人损害的情形[23]。对应到网络虚拟空间中，生成式人工智能应用作为面向不特定公众提供服务的数字平台，本质上亦具有“公共场域”①属性，且服务提供者等责任主体对其系统运行与风险控制具有一定的支配和影响作用，理应尽到相应的安全保障义务。

在间接数据侵权行为的界定要素补正方面，损害、故意、违法性等要素与直接数据侵权行为补正方向基本一致，均不宜被设定为间接数据侵权行为的必备构成要素。间接数据侵权行为的界定，应当综合考察责任主体是否违反合理注意义务、是否充分履行数据安全保障义务，以及是否对被侵权人造成可归责的实质数据权益风险或现实损失等因素。在间接数据侵权行为的表现形态方面，其典型表现形式包括但不限于：因技术故障致使用户数据泄露或被滥用[24]；因生成式人工智能应用中合成或生成数据内容导致他人数据权益受损而未及时采取必要措施造成损失扩大或难以补救；因第三方主体攻击、窃取、泄露等违法行为致使应用系统故障，造成应用或平台内用户数据权益损害等。综上所述，由服务提供者、技术支持者等责任主体在其控制范围与管理能力内承担相应的间接数据侵权责任，既能保证被侵权人的数据权益损失得到充分有效救济，也有助于在多责任主体结构中公平分配不同责任程度的侵权责任。

四、生成式人工智能数据侵权损害后果及责任承担

（一）聚合性危害：大规模微型损害后果

生成式人工智能数据侵权的常态化损害表现形态通常表现为大规模微型损害。所谓大规模微型损害是指数据侵权范围和基数上覆盖众多数据或信息主体，但数据个体层面的损害又相对轻微[25]17。与传统工业化时代的侵权损害相比，数智化时代的大规模微型侵权在损害填补方面面临更多结构性难题。一方面，数智化时代的大规模微型侵权损害后果呈“粗疏化”样态。分散的被侵权人所遭受的损害后果通常表现轻微甚至难以察觉，这导致主体确定与损害聚合存在现实困难，因此无法通过集体诉讼或代表人诉讼进行维权，致使侵权责任出现“规制失灵”。另一方面，数智化时代新兴科技技术演进与更新迭代速度不断加快，若仍沿用传统侵权损害填补模式，可能导致侵权认定和损害赔偿效率低下，从而削弱侵权责任法的预防功能。同时，若以传统侵权行为的损害标准作为参照，亦可能出现侵权法过度规制和威慑的风险，从而抑制科技进步与创新[26]。在传统侵权责任法基础上，大规模微型损害可以作以下类型归纳。第一，区分为大规模微型财产性损害与非财产性损害。大规模微型财产性损害体现为可通过经济价值衡量的无形财产损失[27]，如个人信息、知识产权等。大规模微型非财产性损害通常表现为人格权益或精神层面的损害，虽难以通过物质加以计算，但在

①皮埃尔·布迪厄认为：“从分析的角度来看，一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络，或一个构型。”进一步说，场域是一种具有相对独立性的社会空间，相对独立性既是不同场域相互区别的标志，也是不同场域得以存在的依据。“场域”中同样具备力量性，个体在场域中展开竞争，每一个场域中都有统治者和被统治者，而任何统治都隐含着对抗。根据该理论视角，对于网络空间中的“公共场域”可以界定为由互联网全体成员以互联网应用为平台载体，由网络社会成员个体参与网络活动的主要场所。不同的互联网成员之间形成统治与被统治关系，个体在互联网这一“公共场域”展开竞争和对抗。“场域理论”的具体论证参见皮埃乐·布迪厄：《实践与反思：反思社会学导引》，李猛、李康译，中央编译出版社 1998 年版。

严重情形下亦可能转化为精神损害赔偿责任。第二，可区分为直接损害与间接损害。大规模微型损害中的直接损害一般是对数据权益本身直接导致损害，而间接损害是当数据权益受到损害后所衍生出的其他损害。第三，可区分为积极损害与消极损害。大规模微型损害中的积极损害表现为既有数据权益的现实减少或灭失，消极损害则是因数据权益受侵害而导致可得利益或合理期待利益的丧失。总体而言，大规模微型损害已成为数字科技时代高频发生的数据侵权类型之一。数据权益被侵权人通常涉及海量用户个体，其损害后果一般呈现微型性和不确定性特征，导致个体与群体层面的补偿与救济均面临现实障碍[28]。一方面，损害认定标准不一致，使得部分符合救济标准的大规模微型数据侵权损害无法得到及时合理的救济，现行侵权法对于大规模数据侵权的救济在侵权规则范围和损害确定方面均存在不足之处。另一方面，数据侵权损害因个体差异而呈现程度不一的状态，损害数额难以统一衡量，从而增加了责任认定与赔偿计算的复杂性。

此外，大规模微型损害后果具有潜在且较难量化的社会性危害。第一，可能严重损害自然人民事权益。大规模微型损害的被侵权人在微观层面上大多数由单一自然人组成，巨量微型损害在宏观层面聚合时，便可能对社会造成较大冲击。其广泛分布式的特征使得损害后果具有不确定性与难预见性，在损害救济与补偿方面分散且复杂。第二，可能扰乱社会秩序与公共利益。个体数据的合理使用与再生产日常多在公共性互联网场域进行，不同数据信息在互联互通中与公共利益攸关。数据中所包含的个人信息，往往衍生出涉及社会治理与公共管理的公共利益，一般直接归属于国家或社会直接享有[29]，其保护价值通常具有超越个体层面的社会属性。第三，可能抑制数字科技企业的健康发展与良性竞争。大规模微型数据损害若未受到有效规制，将破坏互联网数字科技应用的良性竞争生态，背离公平竞争原则。若大规模微型数据侵权行为泛滥，诱发其他企业出于逐利动机的跟随效仿，甚至会造成市场失灵[30]。

（二）分散式危害：单一个体损害后果

生成式人工智能数据侵权行为导致的单一个体损害后果，是指在小范围内对部分特定个体用户数据权益造成严重损害的数据侵权行为。根据生成式人工智能各类数据侵权行为，可将数据侵权中单一个体损害后果概括归纳为三大类型。第一，针对特定个体人格权受损的数据侵权损害后果。例如，深度合成或生成特定个人的换脸视频、合成视频，严重损害被侵权人肖像权；又如深度生成针对特定个人的虚假信息并大范围传播，严重损害被侵权人的名誉权等。第二，涉及个体享有的特定知识产权的数据侵权损害后果。例如，利用生成式人工智能模型生成与特定个体享有知识产权内容相雷同的图像、文本或视频等作品，从而侵害其知识产权。第三，部分高净值用户、公众用户等因特定个人敏感信息泄露造成的数据侵权。例如，公众人物、公务人员等特定主体的隐私信息或公务信息被非法披露，对其造成严重的物质或精神损害。可见特定情形下，社会关注度较高的单一个体数据侵权行为，相较于大规模微型数据侵权，其在物质和精神层面的危害性、损害性更为严重。单一个体损害后果通常呈“点状”分布，被侵权个体较为确定，相较于大规模微型损害，其单位损害程度更高，权益性质亦相对明确。然而，单一被侵权人维权成本高、取证难度大且证明责任沉重，这为被侵权人的诉讼过程和损害补偿带来了极大挑战。此外，除敏感数据及隐私数据等依法不得公开的数据外，已公开的数据在一定程度上具有公共属性，当数据主体将其个人数据授权给第三方使用时，客观上已默认允许将其数据参与公共数据的流通与应用。数据或个人信息在流通应用过程中所体现的可利用性、可共享性与多方参与性等，也进一步强化了其公共属性[31]。因此，无论是大规模微型数据侵权还是单一个体数据侵权，在利益衡量的视角下，均可能对公共利益造成影响，进而阻碍社会的创新与再生产。

（三）补强功能下的补充责任

结合前述生成式人工智能侵权行为类型的划分，对于生成式人工智能直接侵权行为，若能准确认

定具体侵权行为人，则应由该侵权行为人依法承担侵权损害赔偿责任；若数据侵权行为人系多方主体共同实施，则应依据共同侵权规则承担连带侵权损害赔偿责任。对于生成式人工智能间接数据侵权行为，由于该行为主体通常多基于过失或监管缺失等事由而承担责任，属于未尽合理注意义务所引发的派生性责任形态，故在侵权责任承担应参照《民法典》关于“避风港原则”“红旗原则”①等相关规定，仅在行为明显违反法定注意义务或存在可归责过失时，方承担侵权损害赔偿责任。在侵权责任分配层面，应参考前文侵权行为链条上各主体的过失程度分别认定。具体而言，当生成式人工智能应用中数据侵权责任主体符合《民法典》第一千一百九十五条规定，且服务提供者已采取必要措施时，应认定服务提供者已履行必要的注意义务，不承担数据侵权责任。反之，若数据侵权责任不符合该规定，且数据侵权行为系由第三人实施或原因尚未明确，而短时间内又无法查明数据侵权行为人或侵权原因，则可能出现数据侵权责任的“真空状态”，即数据侵权责任的缺位。对此，有必要在特定情形下构建补充性责任机制，通过“穿透人工智能面纱”的方式，合理确定归责路径[32]。

第一，因第三人造成侵权，在不符合《民法典》第一千一百九十五条规定的前提下适用补充责任的考量与证立。一方面，生成式人工智能应用中服务提供者在无过错情形下承担补充责任的理论根源，在于其对数据空间所负有的安全保障义务。应当认为，《民法典》第一千一百九十八条规定并不是对安全保障义务空间范围的限制，相反，其适用范围应当在解释论上随时代的发展变迁而动态延伸。数字科技的发展使得网络空间承载了个体的人格权与虚拟财产权，其功能在规范意义上与传统物理空间所承载的个体人身权与实体财产权具有等价性。因此，在网络空间具备类似公共场所功能的背景下，生成式人工智能服务提供者对其运营的数据空间负有相应的安全保障义务，基于该义务，在特定情形下承担补充责任，具有明确的规范依据。另一方面，服务提供者所承担的补充责任属于不真正连带责任，其责任机构与补充责任的承担方式及特征相当。在第三人实施数据侵权行为且服务提供者违反安全保障义务的情形下，第三人与服务提供者之间虽然不存在意思联络，但在责任效果上仍可参照无意思联络的共同侵权处理。连带责任的制度目的在于确保被侵权人损害能够及时获得填补，因此，服务提供者在承担数据侵权责任后有权向真正数据侵权责任人追偿。第二，在生成式人工智能应用中，间接数据侵权责任同样存在适用补充责任的空间。若服务提供者能够证明自身不存在过失，则理论上服务提供者无需承担数据侵权责任。然而，在实际情形中仍可能出现责任主体难以确定或无人承担的“真空状态”。为充分发挥侵权法的补偿功能，可在特定条件下由服务提供者先行承担补充责任。在理论层面，即使服务提供者主观上不存在过错，其责任基础仍可从控制力理论加以说明。根据控制力理论，服务提供者对已发生的侵权行为通常具有法律与事实上的控制能力[33]，若其未能维持或有效行使该控制能力，则应当承担事前预见性不足及被侵权人损害填补承担相应的的补充责任。这一思路亦符合数据侵权风险治理中强调预防优先于事后追责的制度导向。第三，适用补充责任的情形较为多样。例如，服务提供者无过错前提下的技术故障、代码错误，或服务提供者、技术支持者等相关主体无过失且非由第三人因数据侵权产生的数据泄露等情形。补充责任机制能在上述责任缺位状态下及时发挥填补功能，对被侵权人的数据权益损失进行临时性与保障性救济，从而实现侵权责任体系中的“补强”功能与补偿功能。

（四）责任承担方式的再考量

《民法典》侵权责任编中侵权责任的责任承担方式包括绝对权保护请求权与侵权损害赔偿请求权两类。其中，停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产属于绝对权请求权；赔偿损失、赔礼道歉、恢复原状、

①参见《民法典》第一千一百九十四条、第一千一百九十五条、第一千一百九十六条、第一千一百九十七条等相关规定。

恢复名誉、消除影响属于侵权损害赔偿请求权。针对生成式人工智能不同类型的数据侵权行为，应当分别适用《民法典》侵权责任编所规定的相应责任承担方式，使数据侵权行为的危害性及其损害范围在功能层面与责任方式形成适度对应。上述责任承担方式一方面有助于对单一个体的数据侵权进行及时救济，抑制数据侵权风险与损失的扩大化；另一方面，也有助于在制度层面回应大规模微型数据侵权情形，实现对群体性数据权益的保护。司法实践中，已有适用多种责任承担方式处理生成式人工智能数据侵权的典型案例。例如，在一起“AI 换脸”案件中，数据侵权行为人通过生成式人工智能制作大量淫秽视频并在网络平台上传播。杭州互联网法院除依法追究其刑事责任外，还通过民事公益诉讼方式确认其行为损害社会公共利益，判决其承担停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任[34]。因此，针对生成式人工智能应用中的数据侵权行为，应当根据数据侵权行为的性质与损害形态，综合适用不同请求权基础下的责任承担方式。

现有《民法典》中的责任承担方式，虽能一定程度上实现对数据侵权行为损害救济的补偿功能，但难以充分发挥侵权责任法的惩罚功能和预防功能。为了更有效遏制数据侵权行为并防控潜在风险，有必要参考德国侵权法中保护人格权的责任模式及其对惩罚功能的重视[35]，在数据侵权领域引入惩罚性赔偿的责任承担方式[36]。第一，惩罚性赔偿应作为现行侵权责任法中责任承担方式的功能性补充。一方面，惩罚性赔偿责任旨在对数据侵权中行为人主观恶性严重的数据侵权行为给予惩戒，其适用对象主要为故意实施的直接数据侵权行为。惩罚性赔偿的价值和功能不仅体现在对行为的惩罚，还包括对已破坏的社会秩序的修复、对社会生产效率的优化以及对社会正义的实现等多重动态价值。同时，亦包括补偿功能、遏制功能、维权激励功能等多样化功能。另一方面，惩罚性赔偿责任在数据侵权责任中的构建应综合考量若干要素。其一，惩罚性赔偿首要的前提性要素在于侵权人具有严重主观恶性，即数据侵权人须在具备故意过错的情形下，利用生成式人工智能及其应用实施数据侵权行为。在具体适用前，需对数据侵权人的主观恶意进行严格审查，以防止惩罚性赔偿的泛化适用。其二，惩罚性赔偿的适用不应局限于数据侵权行为范围。无论是大规模微型数据侵权行为，还是单一个体的数据侵权行为，只要被侵权人的数据权益遭受严重损害，原则上均可请求数据侵权行为人承担惩罚性赔偿责任。其三，惩罚性赔偿适用应当与现行单行法规及部门规章形成规范衔接。例如，应妥善处理惩罚性赔偿与《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等规范之间的合理衔接，并在必要时发挥补充或兜底功能。在适用衔接模式上，可参照《民法典》与知识产权法中惩罚性赔偿的衔接适用[37]。第二，应当重新审视数据侵权损害惩罚性赔偿的核算模式。若被侵权人的损害范围和损害数额较为明确，则可在赔偿被侵权人的损害赔偿数额之外，根据数据侵权行为的严重程度施加梯度倍数的惩罚性赔偿金额。若被侵权人的损害范围及金额难以计算，则可参照《民法典》第一千一百八十二条规定，以“数据侵权行为所获利益”为计算基准，适用获利返还规则[38]，亦可根据实际损害情况核定损害赔偿数额，并在前述基础上按梯度倍数实行相应的惩罚性赔偿。总之，惩罚性赔偿在数据侵权责任体系中具有较为充实的理论基础与制度正当性，应当在生成式人工智能数据侵权责任中从理论和实践方面积极探索应用。

五、生成式人工智能数据侵权因果关系与归责原则

（一）数据侵权因果关系认定

传统工业化时代侵权的因果关系判断并不适用于数智化时代的数据侵权场景。数智化时代侵权因果关系的界定，往往以明确侵权行为主体及侵权责任归属为界定前提。因果关系认定始终是侵权责任认定中的难点问题。从因果关系理论的基本发展脉络来看，大陆法系和普通法系均演化出了多元化的

因果关系理论。因循大陆法系因果关系理论的发展脉络，早期对因果关系的判断遵从“条件说”。该学说最早由奥地利法学家 Julius Glaser 提出，其判断标准仅依据客观事实之间的条件关系进行二元化认定，认为若缺乏某一具体条件则相应法律后果不会产生，即可认定成立条件因果关系。条件因果关系仅对事物之间的客观联系进行判断，不涉及任何事实层面的价值判断，本质上属于一种机械指令性的因果判断标准。在此基础上，还衍生出了原因说。Von Keris 提出了“相当因果关系说”①。相当因果关系强调侵权行为导致侵权损害后果发生可能性的累积，当该可能性达到一定程度时，即可认为该侵权行为是损害后果发生的原因。事实上，相当因果关系将概率判断因素引入因果关系认定，企图借助自然科学的概率论来提高社会科学中因果关系认定的客观性和合理性。“相当因果关系说”已成为当前民法领域因果关系判定的主流理论。然而，其判断仍高度依赖法官的自由心证与裁量尺度，故存在类案不同判的缺陷。为弥补相当因果关系的缺陷，德国学者提出并发展了“法规目的说”。该学说强调在认定侵权责任时，应当在相当因果关系的基础上，进一步考量侵权行为产生的损害赔偿责任是否契合相关法律规范的目的和价值，并厘清该法规范所保护的法益范围。质言之，“法规目的说”已由单纯的因果关系判断，逐步转向以规范保护目的为核心的责任归属判断。此外，因果关系理论的发展还包括客观归责理论。该理论最初仅适用于刑法归责问题，后逐步引入民事侵权领域。客观归责理论脱嵌于因果关系理论，使因果关系判断兼具责任归属功能。随着理论的流变，客观归责理论在侵权责任认定上亦具有重要意义②。

当前有学者主张对生成式人工智能侵权因果关系判断亦采取相当因果关系判断标准。相当因果关系应当首先区分事实上因果关系和法律上因果关系。在事实上因果关系层面，生成式人工智能侵权在事实上源于服务提供者违反了我国现行法律关于互联网生成内容的安全保障与审核义务，侵权行为的产生系该不作为行为所致，从而成立事实上因果关系。在法律上因果关系层面，服务提供者违反生成式人工智能应用安全保障义务所导致的对他人隐私权、肖像权等人格权的侵害，与损害结果之间具有“相当性”，因而成立法律上因果关系。据此，认为生成式人工智能侵权适用相当因果关系并不存在抵牾之处[39]。但生成式人工智能侵权适用相当因果关系仍面临诸多难题。第一，“相当性”缺乏统一判断标准。相当因果关系判断强调侵权行为对损害后果发生可能性的累积与提升，要求个体对侵权行为与损害后果之间的关联程度形成较为明朗的认知。然而，该判断较大程度上依赖个体经验与主观判断，在复杂侵权行为链中进行客观因果关系时可能失之公允。若仅以人工智能“生成内容”行为作为衡量损害发生可能性的标准，则因果关系中的“相当性”判断标准过于模糊[40]。第二，因果关系证明存在客观困难。生成式人工智能运行过程中的“黑箱状态”与技术本身的解释性困境是因果关系认定的重要阻碍之一[41]。人工智能生成内容在形式上具有技术中立特征，其与损害后果之间的联系往往呈现间接性与复杂性。要求被侵权人证明本就关联松散的人工智能侵权行为与损害后果之间存在相当因果关系，在举证层面存在现实困境，从而可能进一步降低其获得损害救济的可能性[42]。此外，若强制要求证明复杂的人工智能侵权存在相当因果关系，则会增加诉讼成本和被侵权人的举证负担[43]。第三，相当因果关系不利于生成式人工智能侵权责任分配。生成式人工智能侵权关系中，相当因果关系判断主要关注侵权行为与损害之间的可能性程度，并未充分回应侵权行为链条上各主体之间责任程度的分配问题。相较于

①“相当因果关系说”最早提出于 1888 年 VonKeris 的《论客观可能性概念及其应用》。

②相关因果关系理论的详尽论点与解释参见方明：《论我国侵权法因果关系理论的构建》，载《山东社会科学》2011 年第 12 期；张新宝：《侵权责任构成要件研究》，法律出版社 2007 年版；刘信平：《侵权法因果关系之研究》，法律出版社 2008 年版；程啸：《侵权责任法》（第 3 版），法律出版社 2021 年版，第 297 页。

传统工业化时代侧重纯粹因果关系判断的模式，数智化时代下人工智能大规模微型侵权更强调责任界定的前置，即在明确责任主体与责任归属的基础上，反向审视侵权行为与损害后果之间存在的客观因果联系[44]。因此，因果关系应当由纯粹法律关系判断向兼具侵权责任归属功能的方向转变。

综上所述，结合前述理论，本文认为生成式人工智能数据侵权因果关系判断以客观归责理论为分析框架更为妥当。客观归责的判断标准为——当行为人对行为客体制造了法不容许的风险且该风险在结果中现实发生，则该危害结果可客观归责于行为人[45]。将客观归责引入侵权责任领域，重点应当判断两个方面：第一，侵权行为是否造成了法所不容许的风险；第二，该风险是否因侵权行为产生了现实损害后果。参照该标准，在生成式人工智能侵权情形中，首先，应判断侵权行为链条上相关主体是否因其行为对被侵权人制造了法律所不容许的风险。其次，应进一步考察侵权损害后果是否由生成式人工智能相关主体的侵权行为所致。例如，当生成内容侵害他人著作权时，应先分别审查模型开发者、服务提供者、服务使用者等各相关主体各自的行为是否制造了现有法律规定所不容许的风险，在此基础上筛选出行为链条中对侵权内容风险形成具有实质作用的主体，继而具体判断著作权侵权内容是否由该主体行为导致侵权风险现实化，最终对相关著作权侵权主体进行客观归责。概言之，若侵权行为制造了不被允许的风险，应先对该行为进行归责；在该风险进一步转化为具体损害结果时，再对侵权结果进行归责[46]。在司法实践中，还应结合行为人对损害结果的作用程度、是否采取措施避免侵权发生、是否存在监督管理上的过失等因素进行判断。

（二）客观判断标准下的侵权归责原则

侵权责任本质上属于损害赔偿责任，侵权责任法的功能足以通过对侵权行为人的侵权责任合理归属而有效实现[25][20]。侵权责任是连接侵权责任构成要件与侵权法功能定位的桥梁，而归责原则则是侵权责任成立的核心要素之一。换言之，归责原则的确立是侵权责任构成要件中的核心议题，其审慎确立直接关系侵权责任法制度结构的稳定与运行。在数字风险型社会背景下，传统归责原则的适用方式有必要作出相应调整。结合司法实践中的案例，以“梁某与某科技公司网络侵权责任纠纷”[47]为例，原告主张被告生成式人工智能应用程序生成的不实内容对其造成误导，构成侵权。法院经审理，根据《中华人民共和国产品质量法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关规定，认定生成式人工智能应归入“服务”范畴而非产品，并据此适用《民法典》第一千一百六十五条第一款所规定的过错责任原则。该案对于生成式人工智能侵权纠纷案件中归责原则的适用具有重要参考意义。参考前述判例，本文认为，生成式人工智能应用中数据侵权责任的归责原则宜在过错责任框架下引入过错推定规则，并在现有法律中予以特别规定，参酌动态体系论的侵权归责模式，根据司法实践中的具体个案弹性适用侵权归责中的评价要素，以个案归责评价要素的强弱来确定侵权责任大小[48]。过错推定原则通常适用于过失情形下证明责任的倒置，但根据“举轻以明重”的当然解释规则，既然过失责任下可适用过错推定原则，那么更为严重的故意责任自然也可适用过错推定原则。因此，过错推定的适用不应机械限于过失层面。在生成式人工智能直接数据侵权情形中适用过错推定原则具有合理性。第一，适用过错推定原则有助于实现过错证明举证责任的合理配置，提高侵权责任的认定效率。数字科技日新月异，数据侵权行为具有较高技术壁垒，在过错证明的举证责任上需要举证人具备较高的专业性工具及技能[49]，同时，过错责任本身具有法律与道德层面的双重否定评价。若将过错证明举证责任单独加诸于被侵权人，不仅在客观上加重被侵权人的举证负担，难以实现被侵权人个体与数字科技企业之间的举证资源平衡；亦难以由被侵权人单方完成对数据侵权行为违法性及其否定性评价的充分证成。适用过错推定原则有助于减轻被侵权人的举证责任困境[50]，实现举证责任倒置能合理有效配置各方的举证资源与举证能力。第二，适用过错推定原则

有助于准确剖析数据侵权行为链条，从而较充分实现被侵权人的损害填补。一方面，通过数据侵权行为人的举证过程，能够较为清晰地展现数据侵权行为的全流程；另一方面，在节约被侵权人举证责任成本[51]的同时，亦有助于更为充分地补偿被侵权人的损失。第三，适用过错推定原则有助于实现数据侵权行为人对数据侵权责任的客观合理承担。若数据侵权行为人能够通过举证证明其不存在过错或不存在侵权行为，则可减轻甚至免除其数据侵权责任。此种制度安排既能避免责任的不当扩大，减少诉累，也有助于明确数据侵权行为合法与违法之间的认定边界，实现生成式人工智能技术发展与监管之间的衡平。

在过错推定原则的具体判定要素上，过错的构成要素主要包括故意与过失。结合生成式人工智能应用中的直接数据侵权行为类型及责任主体特征，直接侵权责任中的过错原则上应以故意的过错推定原则为认定标准。生成式人工智能应用的直接数据侵权责任中，数据侵权行为人在过错推定原则中对“故意”要素的认定需从多个方面判断。第一，在生成式人工智能应用直接侵权责任的认识要素上，数据侵权行为人对其侵权行为的认识为“明知”。即无须数据侵权行为人对其损害后果具有完全、充分的具体认知，只要行为人能够认识到其数据侵权行为或对他人数据权益造成损害有较高概然性认识即可。第二，在生成式人工智能应用直接侵权责任的意志要素上，数据侵权行为人对数据侵权行为的主观意志为希望或者放任。一方面，若数据侵权行为人希望或追求数据侵权损害后果的发生，则属于数据侵权责任意志上的直接故意；另一方面，若数据侵权行为人明知数据侵权行为可能发生而采取放任态度、听任结果发生，则属于数据侵权责任意志上的间接故意。在数据侵权行为的实际认定过程中，无须过分强调直接故意与间接故意之间的严格区分，二者在侵权责任归属上的影响差异相对有限。第三，在生成式人工智能应用直接侵权责任的故意认定标准上，应当以客观要素为参照。民法中的过错行为不限于违法行为，还包括违反社会一般行为规范与道德规范的不当行为[52]，我国侵权责任法上的故意无需行为人主观上认识到其行为的违法性即可成立。同理，对生成式人工智能应用中的数据侵权行为人故意的判断应当结合数据侵权行为的具体应用场景、行为目的、主观恶性等因素进行综合判定，例如，是否涉及敏感数据、事前是否取得合法授权或数据获取权限等。

（三）多方责任链条下的侵权归责原则

生成式人工智能应用中的间接数据侵权行为，通常源于相关数据侵权责任人的监管过失。因此，间接数据侵权责任归责原则应适用过失责任下的过错推定原则。其合理性主要体现在以下两个方面。一方面，间接数据侵权责任实质上违背了数据侵权责任主体应尽的合理注意义务。在间接数据侵权责任中，服务提供者、技术支持者等相关责任主体通常会援引“生成式人工智能及其合成、生成内容属于符合实质性非侵权用途的中立技术，在事前避免数据侵权行为在技术上不具备可行性”[53]等抗辩事由。然而，纯粹的技术中立难以充分证立。新兴技术天然具有一定的功能导向与价值取向，其在价值表征上并非完全中立，因而将技术中立作为间接数据侵权责任的抗辩理由，在逻辑上难以自洽[54]。因此，间接数据侵权责任主体对于其具有控制能力的技术或应用未尽到合理的注意义务的，应当认定其存在相应的过失。另一方面，该归责路径能最大限度释放补偿功能在数据侵权责任中的功能性作用。间接数据侵权责任主体因违反安全保障义务，与第三方主体或直接数据侵权责任主体按照各自过错程度承担相应责任，有助于更为充分地弥补被侵权人的数据权益损害。通过对各方责任主体数据侵权责任的梳理，也能明晰数据侵权的主体责任链条，提高数据侵权行为的透明度。若仍沿用传统侵权责任法中的单一过错归责模式，则可能导致部分数据侵权责任人被遗漏，进而影响对被侵权人损害的充分补偿。由此可见，在既有侵权责任条款框架下，结合民法基本原理与司法实践经验，对归责原则进行解释论上的适度重构，具有现实必要性[9]336。

第一，生成式人工智能应用中间接数据侵权责任的过失认定应采取客观标准。理论与实践已表明，仅通过主观因素认定行为过失存在诸多缺陷。因此，对生成式人工智能应用中的间接数据侵权，应当采用客观判断标准，即在“善良家父”的理论基础上，以法律拟制的一般理性行为人是否能合理预见侵权损害的发生，并以客观、抽象的注意义务作为过失判断的要素。例如，在间接过失数据侵权中，对责任主体过失的判断，可以考察其是否事前采取了“数据清洗”、指令微调、数据价值对齐等必要技术手段以降低数据侵权风险；是否依法取得数据获取的充分授权；以及是否履行了必要的审核与稽核义务等客观因素。第二，兼顾技术发展的视角下，可基于经济效率和实用主义，将汉德公式①作为过失认定中的工具性分析方法。从事故发生的概率（假定为 P）来看，生成式人工智能已初步具备通用性能，现实中的数据侵权行为较为频发，数据侵权发生概率不断攀升。从侵权事故发生所造成的实际损失（假定为 L）来看，生成式人工智能各类应用的用户基数较大，数据侵权行为呈现为大规模微型侵权形态，虽单一性个人数据侵权相对低频，但数据侵权行为造成的损失范围和量级也相对偏大。再与责任主体预防数据侵权事故的成本（假定为 B）相比，相关主体预防数据侵权行为的发生属于技术应用开发过程中的必然过程，在实践中能与技术的开发应用同步进行，其预防成本基本处于可预见且可控制的范围。在此情形下，较大概率满足 B<PL 的条件。因此，依据汉德公式分析，间接数据侵权责任主体在符合条件时也应当承担过失推定责任。第三，应对间接侵权责任链条下多方交织的过失责任进行合理分析。在间接数据侵权中，服务提供者与技术支持者的主体责任通常相互交织，若同时涉及第三方直接数据侵权责任主体，则可能同时存在故意与过失责任下的责任主体。在此情形下，应分别考察服务提供者是否充分履行数据安全保障义务，以及技术支持者是否在技术故障或错误中存在过失。当各方责任主体之间的数据侵权责任难以合理分配时，实体法意义上的证明责任规则与程序法意义上的事实推定也应交叉使用[55]。

六、结论

生成式人工智能应用过程中产生的侵权责任认定需要体系性的路径建构。从法教义学视角出发，通过对既有侵权责任法理论体系和规范体系进行解释论形塑，在宏观架构上足以应对人工智能等新兴科技应用下的各类数据侵权行为。然而，对于侵权责任构成要件的具体认定，仍需在既有侵权责任理论体系框架内对各侵权责任构成要件认定路径与理路进行法教义学上的解释性适用，使之更契合数智时代背景下智能应用平台侵权责任承担与被侵权个体救济诉求。在侵权主体判定方面，可在已有法规基础上对三类侵权主体架构进行更为精细化的区分。在侵权行为界定方面，可参照现有侵权规范体系中的一般侵权与特殊侵权，在此基础上结合人工智能应用特征，将相关侵权责任类型区分为直接侵权责任与间接侵权责任，并辅之以具象可行的界定规则。在侵权损害后果与责任承担方面，应以数据侵权行为所致损害后果的危害性为判断依据，准确归集损害后果不同形态类别。以侵权责任法功能为导向，引入数据侵权惩罚性赔偿责任，作为大规模侵权损害后果责任承担方式的补充，实现侵权责任法由补偿功能为主的单核心功能向预防、补偿、惩罚多核心功能的转向。在因果关系与侵权责任归属厘定方面，可以考虑引入客观归责理论判定生成式人工智能侵权因果关系，强化客观损害在侵权因果关系中的作用。生成式人工智能侵权责任归属则应当以数据侵权行为不同类型为判定依据，以过错推定责任为核心归责原则，明确数据侵权举证责任，衡平判定各方责任归

①在美国政府诉卡罗尔拖轮公司一案中，法官勒尼德·汉德（Learned Hand）提出了著名的汉德公式（HandFormula）：若 B<PL，则行为人构成过失。其中，B 为预防事故的成本；P 为事故发生的概率；L 为事故造成的实际损失；PL 即为事故的预期损失。即只有在潜在的致害者预防未来事故的成本小于预期事故的可能性乘预期事故损失时，他才负过失侵权责任。

属。需要说明的是，本文所构建的侵权构成要件认定模式并不限于生成式人工智能领域，亦可在一定程度上适用于其他具有非先验风险特征的新兴科技与智能体应用场景中的侵权责任认定问题。

参考文献

[1]CHAMBERLAIN J.The risk -based approach of the european union's proposed artificial intelligence regulation: some comments from a tort law perspective [J].European journal of risk regulation,2023,14(1):1-13.

[2]HEINE K,QUINTAVALLA A.Bridging the accountability gap of artificial intelligence -what can be learned from Roman law?[J].Legal Studies,2024,44(1):65-80.

[3]郑志峰.人工智能应用责任的主体识别与归责设计[J].法学评论,2024(4):127.

[4]徐伟.生成式人工智能服务提供者侵权过错的认定[J].法学,2024(7):122.

[5]周学峰.生成式人工智能侵权责任探析[J].比较法研究,2023(4):15.

[6]徐伟.论通知规则在生成式人工智能侵权中的适用[J].现代法学,2024(3):154.

[7]孙晋.数字经济时代《反不正当竞争法》的数字化变革[J].法学家,2025(5):67.

[8]陈恒星.北京互联网法院通报涉人工智能案件审理情况[EB/OL].(2025-09-11)[2026-01-29].https://bjgy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2025/09/id/8982773.shtml.

[9]马新彦.大数据时代侵权责任法的理论阐释与制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2022.

[10]高阳.通用人工智能提供者内容审查注意义务的证成[J].东方法学,2024(1):192.

[11]张凌寒.人工智能法律治理的路径拓展[J].中国社会科学,2025(1):109.

[12]网信九龙坡.九龙坡区网信办依法对属地一互联网企业作出行政处罚[EB/OL].(2024-05-29)[2026-01-29].https://mp.weixin.qq.com/s/WdwArbLs8Gx4a-XhSdVTHg.

[13]李雅男.生成式人工智能的法律定位与侵权归责路径[J].比较法研究,2025(3):69-84.

[14]姚志伟.生成式人工智能服务提供者在私法上的法律性质[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2024(12):135.

[15]朱嘉珺.生成式人工智能虚假有害信息规制的挑战与应对:以 ChatGPT 的应用为引[J].比较法研究,2023(5):34-54.

[16]邵红红.算法推荐服务提供者的著作权注意义务探究[J].苏州大学学报(法学版),2023(1):31.

[17]李彤.通用人工智能技术提供者义务的审视与优化[J].东方法学,2023(5):72.

[18]张凌寒.生成式人工智能的法律定位与分层治理[J].现代法学,2023(4):137.

[19]袁曾.生成式人工智能治理的法律回应[J].上海大学学报(社会科学版),2024(1):36.

[20]程啸.侵权责任法[M].第 3 版.北京:法律出版社,2021.

[21]田野.风险作为损害:大数据时代侵权"损害"概念的革新[J].政治与法律,2021(10):30.

[22]李依怡.《民法典》第 1194 条(网络侵权的一般规定)评注[J].法学家,2025(6):180-181.

[23]张新宝.侵权责任法[M].第 3 版.北京:中国人民大学出版社,2016:37-38.

[24]刘金瑞.生成式人工智能大模型的新型风险与规制框架[J].行政法学研究,2024(2):29.

[25]王利明,丁晓东.数字时代民法的发展与完善[J].华东政法大学学报,2023(2).

[26]丁晓东.从网络、个人信息到人工智能:数字时代的侵权法转型[J].法学家,2025(1):51.

[27]张凌寒.论数据信息损害的承认与救济[J].中国法学,2024(3):71.

[28]王利明.迈进数字时代的民法[J].比较法研究,2022(4):29.

[29]张新宝.《民法总则》个人信息保护条文研究[J].中外法学,2019(1):67.

[30]孙莹.大规模侵害个人信息高额罚款研究[J].中国法学,2020(5):108.

[31]高富平.个人信息保护:从个人控制到社会控制[J].法学研究,2018(3):94.

[32]袁曾.生成式人工智能的责任能力研究[J].东方法学,2023(3):30.

[33]程啸.大型网络平台违反守门人义务的民事责任[J].法律科学(西北政法大学学报),2023(5):38.

[34]杭州市人民检察院.滥用"AI 换脸"!萧山检察这起公益诉讼案宣判[EB/OL].(2023-08-23)[2026-01-29].http://www.

hangzhou.jcy.gov.cn/xwzx/ajfb/202308/t20230823_5900253.shtml.

[35]多伊奇,阿伦斯.德国侵权法:侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金[M].第5版.叶名怡,温辉,译.北京:中国人民大学出版社,2016:231-245.

[36]徐明.大数据时代的隐私危机及其侵权法应对[J].中国法学,2017(1):149.

[37]王利明.我国《民法典》侵权责任编损害赔偿制度的亮点:以损害赔偿为中心的侵权责任形式[J].政法论丛,2021(5):22.

[38]张玉东."获益剥夺"规范意义的再审视:以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象[J].现代法学,2022(5):92-93.

[39]杨显滨.生成式人工智能服务提供者间接侵权责任的承担与限制[J].法学家,2024(3):49.

[40]徐伟.生成式人工智能侵权中因果关系认定的迷思与出路[J].数字法治,2023(3):135.

[41]郭金良.生成式人工智能服务中"信息错误"的民事责任[J].政法论坛,2025(2):29.

[42]胡巧莉.人工智能服务提供者侵权责任要件的类型构造:以风险区分为视角[J].比较法研究,2024(6):9.

[43]林北征.论生成式人工智能服务提供者的注意义务[J].法律适用,2024(10):154.

[44]谢尧雯.生成式人工智能价值链行政监管与侵权责任的匹配[J].政法论坛,2025(2):40.

[45]金德霍伊泽尔,陈璇.论所谓"不被容许的"风险[J].刑事法评论,2014(1):222.

[46]吕英杰.客观归责下的监督、管理过失[M].北京:法律出版社,2013:82-93.

[47]杭州互联网法院.生成式人工智能"幻觉"侵权纠纷案一审生效[EB/OL].(2025-12-29)[2026-01-29].https://mp.weixin.qq.com/s/riMkHOiBhDra1xe70wQcRA.

[48]张华韬.动态体系论下生成式人工智能侵权的归责与构成[J].法学杂志,2025(6):83.

[49]吴泽勇.网络服务提供者帮助侵权责任诉讼的证明责任问题[J].当代法学,2023(1):132.

[50]俎璐.人工智能法律拟制主体地位再探:面向拟制哲学视角下的法律主体制度[J].北京理工大学学报(社会科学版),2024(4):161.

[51]徐伟.生成式人工智能服务提供者侵权归责原则之辨[J].法制与社会发展,2024(3):194.

[52]王利明.侵权责任法研究:上卷[M].第2版.北京:中国人民大学出版社,2021:26.

[53]徐伟.论生成式人工智能服务提供者的法律地位及其责任:以ChatGPT为例[J].法律科学(西北政法大学学报),2023(4):76.

[54]邵红红.破解算法侵权责任界定的中立性难题:以"算法推荐第一案"为切入点[J].新闻界,2023(9):77.

[55]王彬.事实推定中的后果考量[J].法律科学(西北政法大学学报),2021(6):91.

[责任编辑　林子倩　袁翠微]